大亚湾区“1·23”一般车辆伤害事故调查报告

大亚湾区管委会调查组

2024年8月6日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故车辆情况 1

（二）事故车辆所有人情况 2

（三）死者基本情况 2

（四）事故发生经过 2

（五） 事故现场及事故同类型车辆情况 3

1.事故位置 3

2.事故同类型车辆情况 4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

1.大亚湾区公安分局（二级指挥室、石化综合管理大队） 5

2.大亚湾区应急管理局 6

3.大亚湾区石化能源产业局 6

4.大亚湾区教育文化与卫生健康局 7

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 7

三、事故原因分析 8

（一）事故直接原因 8

（二）直接原因分析 8

（三）间接原因分析 9

四、有关责任单位存在的主要问题 9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）建议免予追究责任人员 9
（二）建议公安机关作进一步侦查人员 10
（三）对责任企业处理意见 10
（四）建议给予党纪政务处分人员 10
六、事故整改和防范措施 10
（一）牢固树立红线意识和底线思维，坚决防范化解安全风险。 10
（二）强化封闭安全管控，堵塞安全监管漏洞。 11
（三）加强公共区域巡查，及时制止违章作业。 11
（四）进一步加强信息报送工作的培训。 11
（五）提高生产安全事故辨析能力，强化和规范安全生产信息报送及处置工作。 .. 12

2024年1月23日11时44分许，大亚湾开发区滨海三路和滨海大道附近区域发生一起车辆伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约51万元。

大亚湾开发区管委会依法成立了大亚湾开发区滨海三路和滨海大道附近区域“1·23”车辆维修亡人事故调查组（以下简称“1·23事故调查组”）对事故开展调查。

“1·23事故调查组”严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下:

经调查认定，**大亚湾区“1·23”一般车辆伤害事故是一起因作业人员违规维修车辆导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

车牌号码：粤L87166，车辆类型：重型自卸货车，所有人：惠州市懿峰物流有限公司，住址：惠州市惠城区共联东路4号金汇华庭1单元15层02号房，使用性质：货运，品牌型号：豪沃牌ZZ3317V286GE1；车辆识别代号：LZZ1EXNA3LW614526，发动机号码：6410D005143，机动车行驶证注册日期：2020-06-17，机动车行驶证发证日期：2020-06-17，机动车行驶证发证单位：

广东省惠州市公安局交通警察支队，核定载人数：2人，总质量：31000Kg，整备质量：15500Kg，核定载质量：15370Kg，外廓尺寸8830*2496，强制报废期止：2035-06-17。该车辆初次领取车辆道路运输证时间为2020年7月3日，注销日期为2022年1月25日，该车辆事故期间为非法运营车辆。事故发生后，事故车辆车主汪*因资金链断裂，该车辆已被车贷金融公司强制收走。

（二）事故车辆所有人情况

事故车辆所有人为惠州市懿峰物流有限公司（以下简称“懿峰公司”）。懿峰公司统一社会信用代码91441302MA547YTH4L，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：惠州市惠城区共联东路4号金汇华庭1单元15层02号房，法定代表人：汪*，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2019年12月24日，营业期限：无固定期限，经营范围：普通货物道路运输等。经营状态：存续。未取得道路运输许可证。

（三）死者基本情况

死者安*克，男，年龄33岁，身份证住址：河南省登封市大金店镇安庙村18号。安*克是懿峰公司法人汪*临时委托对粤L87166进行维修的车辆维修人员，属于流动维修个体，不具有维修车辆的资质[1]且未持有焊接及热切割作业证。

（四）事故发生经过

1月22日14时许，李*波驾驶粤L87166（事故车辆）在大

[1] 根据《机动车维修管理规定》第七条：从事机动车维修经营业务的，应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后，向所在地县级交通运输主管部门进行备案。

亚湾区某项目工地取土点（广东粤电大亚湾综合能源公司东向）被泥头车粤L71390碰撞，因粤L87166车辆的货箱左侧盖板液压缸被撞变形导致货箱盖板不能落下；汪*前往交涉，并将粤L87166开到滨海三路和滨海大道交汇区域停放，等待对方保险公司人员过来拍照定损。18时许，维修工安*克主动上前询问汪*，承诺600元修好。汪*经与粤L71390车辆司机联系同意不走保险流程，由安*克负责对粤L87166车辆进行维修，于是汪*口头委托安*克进行维修。

1月23日8时许，汪*通知李*波到车辆维修现场去监督维修过程。10时许，汪*再次电话询问司机李*波车辆是否已完成维修，李*波当即给汪*发了现场正在维修的视频，视频显示安*克已将左侧盖板液压缸拆下，为固定盖板摇臂，安*克使用一段金属板将盖板后摇臂与车辆货箱焊接固定，此时货箱盖板正处于车厢上方，摇臂处于竖立并往车头方向倾斜位置，拆卸下的液压缸活塞杆有变形情况。

11时26分许，李*波在驾驶室内用餐时，看到安*克正在切割摇臂的固定金属板；11时44分许，李*波发现安*克头颈部被盖板摇臂挤压，立即电话告知粤L87166车主汪*并拨打了110、120电话；12时14分，120到场并确认安*克已死亡。

（五）事故现场及事故同类型车辆情况

1.事故位置

事发位置位于大亚湾开发区滨海三路和滨海大道附近区域，西侧为滨海三路，北侧为滨海大道，南侧距离广东粤电大亚湾综

合能源有限公司约 50 米，现场为一片空地。

2.事故同类型车辆情况

事故发生后，汪*发现粤 L87166 车辆液压缸尚未维修好，于 2024 年 2 月 4 日 12 时 14 分许，再次委托位于广东省惠州市惠阳区大亚湾澳头黄鱼涌投边石村 7 号的惠州市广合胜汽车销售服务有限公司（以下简称“广合胜公司”）进行维修，经走访广合胜公司相关人员，核对现场维修记录，确认该车辆在广合胜公司维修更换了车辆货箱盖板左边的液压缸，右边液压缸未进行任何维修，于当日 12 时 44 分许维修完毕。

事故车辆品牌型号为豪沃牌 ZZ3317V286GE1，经广合胜公司厂长黄*讲解操作盖板动作的过程顺序为：1.启动车辆发动机；2.踩离合；3.按取力器；4.挂挡；5.松开离合；6.握住手柄，按下手柄按钮往下推为闭合盖板，往上拉为升盖板，中途松开手柄按钮盖板会立即停止动作，保持当前位置不动；7.操作完成后松开手柄及手柄按钮；8.踩离合；9.挂空挡；10.关掉取力器；11.关发动机。事故车辆要操控货箱盖板动作至少需要完成 6 个动作，车辆同时设有相关误动作的保险，由此可排除司机在驾驶室内误碰导致事故的发生。

经广合胜公司厂长黄*选用与事故车辆同型号尺寸货箱开展测量，车辆货箱长 5.6m，宽 2.3m，高 0.9m；盖板长 5.4m，宽 2.2m，厚 2mm，盖板横向焊接有 2 根 0.08m*0.06m（长 5.4m）的方管作为加强筋，盖板纵向焊接有 6 根 0.08m*0.06m（长 2.2m）的方管作为加强筋。车辆左右靠车头部分有 2 根长约 3.7m 的

0.12m*0.08m 方管（厚约 10mm）制成的弧形摇臂。车辆左右靠车尾部分有 2 根长约 3.5m 的 0.12m*0.08m 方管（厚约 10mm）制成的弧形摇臂。经计算盖板加摇臂重量约 0.9 吨重。车辆盖板以最大速度从完全闭合至完全打开用时为 12 秒。

对事故车辆焊接的金属板位置结合软件模拟推算，货箱盖板摇臂与货箱焊接的角度状态：货箱盖板摇臂与货箱水平线的夹角大概是 114°。货箱盖板摇臂挤压到安*克的角度状态：货箱盖板摇臂与货箱水平线的夹角大概是 144°。

从广合胜公司维修人员处获悉遇到摇臂在竖立位置碰撞致使液压缸活塞杆变形导致盖板不能闭合情况的维修过程是：禁止摇臂在竖立的危险位置拆卸维修液压缸，因为在摇臂处于竖立状态拆卸维修液压缸存在盖板失去支撑而倒下挤压维修人员的风险。因为两个液压缸的油路相通，即使维修过程中只拆卸其中一个液压缸，另外一个未拆卸的液压缸也会失去油压压力而失去支撑作用。液压缸活塞杆一旦变形则无法缩回到液压缸缸筒内，导致货箱盖板不能闭合，这种情况下应该到驾驶室操作盖板往车头方向打开至完全打开的极限位置才能开展维修工作。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，事故直接经济损失为 51 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.大亚湾区公安分局（二级指挥室、石化综合管理大队）

11 时 47 分许，大亚湾区公安分局二级指挥室接市公安局转

来警情：大亚湾区有一名电焊工因操作不当导致被卡，无生命体征疑似死亡。接报后，立即通知石化综合管理大队派员赶赴事故现场开展应急处置工作。

11 时 58 分许，大亚湾区公安分局向大亚湾区总值班室报告：大亚湾区有一名电焊工因操作不当导致电机反弹致死亡警情，目前情况正在核实。

13 时 09 分许，大亚湾区公安分局再次向大亚湾区总值班室报告：大亚湾区内一修理工作业死亡事件。

2. 大亚湾区应急管理局

11 时 58 分许，区总值班室接到区公安分局电话报告后，12 时 51 分调度区石化能源产业局、13 时 11 分调度区应急管理局等相关单位开展应急处置。

14 时 10 分许，大亚湾区应急管理局接到事故报告后，派出工作人员赶赴事故现场。14 时 30 分许工作人员到达事发地附近，未能找到事故车辆，工作人员返回区应急管理局。

15 时 03 分许，大亚湾区总值班室通过短信向所有区领导，区应急管理局所有局领导报告事件有关情况。

3. 大亚湾区石化能源产业局

12 时 51 分许，大亚湾区总值班室通知石化能源产业局去核实是否有一名修车工受伤死亡事件；12 时 55 分许，大亚湾区石化能源产业局反馈：初步了解大亚湾区有一名修车工，在修车过程中身亡，具体要到现场核实后再报。

13 时 14 分许，大亚湾区石化能源产业局反馈：我局工作人员已到达现场，经初步了解，事故车辆在某项目三标段 D5 地块拉运土石方，渣土车辆损坏在取土区域附近维修，维修人员安*克在维修过程中焊接盖板液压杆，操作不当车辆盖板突然降落致使其被挤压死亡。

13 时 29 分许，大亚湾区石化能源产业局粤政易向大亚湾区总值班室报送《关于大亚湾区一名修车工的情况报告》。

4. 大亚湾区教育文化与卫生健康局

11 时 51 分许，120 救护车抵达事故现场并立即对伤者安*克进行抢救，直至 12 时 14 分许，安*克经医生现场抢救无效后死亡。

（二）事故现场应急处置情况

11 时 44 分许事故发生，11 时 47 分许，惠州市公安局 110 指挥中心接到李*波报警，称大亚湾区有一名电焊工因操作不当导致被卡，无生命体征疑似死亡；11 时 51 分许，120 救护车抵达事故现场并立即对伤者安*克进行抢救；12 时 08 分许，大亚湾区公安分局石化综合管理大队民警抵达现场；12 时 14 分许，伤者经 120 医生现场抢救无效后死亡；12 时 16 分许，消防救援人员将安*克遗体转移至地面。

（三）医疗救治和善后情况

1 月 23 日 13 时 43 分许，惠东殡仪馆车辆抵达现场，将遗体转运走。

1 月 28 日，死者安*克妻子王*欢与涉事车辆（粤 L87166）

所有人汪*在大亚湾公安分局石化综合管理大队达成一致意见，签订调解协议，汪*向安*克家属支付赔偿金。

1月29日，死者安*克妻子王*欢向大亚湾公安分局石化综合管理大队申请遗体火化，事件处置完毕，暂未收到社会不良影响和群体性上访事件的情况报告。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘验、笔录问询和分析，调查组推断认定事故直接原因是：安*克维修车辆时未对货厢盖板采取有效安全措施，在维修过程中货箱盖板失去支撑突然滑落，导致其身体（头颈部）被盖板摇臂挤压，经抢救无效死亡。

（二）直接原因分析

经现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料，可推断认定：维修工安*克安全意识淡薄，维修车辆时未充分考虑不安全因素，在货箱盖板停在中部的危险位置情况下未采取将盖板打到车辆顶部极限位置的安全措施，而是采取用金属铁板把盖板摇臂及车辆货箱进行焊接的固定措施。在把盖板摇臂焊接固定后，维修工安*克拆卸下液压缸进行维修，维修工安*克在矫正变形的液压缸活塞杆后把液压缸重新安装到位，然后在未对货箱盖板采取防止盖板下落的安全措施情况下对摇臂的固定金属板进行切割，当摇臂固定金属板被切割后，盖板因失去金属板及液压缸的支撑时（维修时左边液压缸因被拆卸过油管，因左右两个液压缸的油路是相通的，导致左右两个液压缸都泄压而不能起到支撑作用）突

然滑落，盖板摇臂压在维修工安*克头颈部导致窒息死亡。

（三）间接原因分析

1.维修工安*克在未取得焊接及热切割作业证的情况下开展焊接及热切割作业。

2.维修工安*克在不具备车辆维修资质的情况下违规开展车辆维修经营。

3.懿峰公司在未确定维修工安*克维修资质且未签订安全协议情况下，违法发包维修项目给安*克[2]。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.惠州大亚湾环境水务集团有限公司对参与施工单位安全管理不到位，未及时发现施工单位违规层层转包分包行为；未落实对外包公司车辆的安全监管，未及时发现并制止承包单位雇佣未取得道路运输许可资质的公司参与运输某项目工程；未及时发现并制止未备案车辆及个人参与某项目工程的隐患问题。

2.懿峰公司未取得道路运输许可证擅自使用开展道路运输经营，使用未取得营运资质的车辆运输货物，在未确定维修工安*克维修资质且未签订安全协议情况下，违法发包维修项目给安*克。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

安*克，流动车辆维修人员，不具备安全技能资质违规开展

[2] 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

车辆维修作业，维修过程中未采取有效安全措施导致车辆货箱盖板突然滑落，发生挤压事故，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议公安机关作进一步侦查人员

汪*，男，懿峰公司法定代表人，在未确定维修工安*克维修资质及未签订安全协议的情况下，违法发包维修项目给安*克，未取得道路运输许可证擅自开展道路运输经营，对事故的发生负有责任，建议由公安机关作进一步侦查。

（三）对责任企业处理意见

懿峰公司，在未确定维修工安*克维修资质及未签订安全协议的情况下，违法发包维修项目给安*克，未取得道路运输许可证擅自开展道路运输经营，建议移交区交通运输和海洋经济局依法依规处理。

（四）建议给予党纪政务处分人员

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交市纪委监委和大亚湾区纪检监察工委处理。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立红线意识和底线思维，坚决防范化解安全风险。

各有关单位要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，

管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，确保把人民生命安全放在第一位落到实处。要深入分析重大项目存在的薄弱环节和高风险点，提出强化防风险、除隐患、遏事故的系统性措施，切实抓好问题整改和工作落实，以真抓、真管、真改、真落实维护人民生命安全、确保我区安全生产形势稳定。

（二）强化封闭安全管控，堵塞安全监管漏洞。

区公安分局及区石化能源产业局加强巡查检查，尤其强化工程运输车辆的备案及审批核查，督促企业对车辆及人员的信息核对，及时发现及制止未备案车辆在运营作业情况；区水务集团公司要加强安全监管，强化对承包单位的安全监管，认真排查运输项目转包分包问题，杜绝未经备案车辆进入企业的行为，杜绝发生不具备营运资质的单位、车辆参与运输的行为，确保安全。

（三）加强公共区域巡查，及时制止违章作业。

大亚湾区石化能源产业局要加强属地监管力度，及时发现及时制止违章作业并及时函告相关部门。区交通运输和海洋经济局加强安全巡查检查，及时发现并处理违法违规维修车经营行为，打击非法运输行为，维护运输秩序。

（四）进一步加强信息报送工作的培训。

区属各单位要进一步加强《中华人民共和国突发事件应对法》《广东省突发事件应对条例》《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《惠州市生产安全事故信息报送和处置制度》等法律法规学习，特别是对事故信息报送工作进行培训、

教育和宣传，严格执行事故信息报送制度，严肃工作纪律，特别是信息报送时效，严防突发事件信息“倒灌”“倒流”。

（五）提高生产安全事故辨析能力，强化和规范安全生产信息报送及处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故信息报告和处置办法》等有关法律、法规的规定，提高执法人员对事故类型的辨析能力，规范生产安全事故信息报送工作，增强对突发事件信息报送时效、核实保证信息的准确性，进一步提高生产安全事故信息报送及处置工作重要性的认识，建立健全应急信息报送机制，进一步规范突发事件信息报送程序，确保信息报送及时、客观、真实。